

Договор на разработку программного обеспечения и сайта

№ ЕР-Д-2026-01

г. Алматы

« ____ » _____ 2026 г.

Индивидуальный предприниматель «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице владельца Цай Платона Львовича, действующего на основании уведомления о начале деятельности индивидуального предпринимателя (далее — «Исполнитель»), с одной стороны, и

ТОО «Восточный Полюс», БИН 220340024191, в лице директора Михель Дарьи Александровны, действующей на основании Устава (далее — «Заказчик»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке программного обеспечения и веб-сайта для деятельности Заказчика (организация и реализация фрирайд-туров, бренд «EastPole»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях настоящего Договора. Работы состоят из двух частей:

- **Часть «А» — Портал:** веб-портал управления фрирайд-турами (далее — «Портал») — календарь загрузки ресурсов, брони с привязкой к транспорту и гидам, приём оплат, чек-ин, клиенты и воронки, гиды и зарплата, финансы, аналитика, кабинет клиента, приём заявок с сайта;
- **Часть «Б» — Сайт:** многоязычный сайт eastpole.kz (русский, английский, казахский, китайский) с предварительной SEO-оптимизацией и интеграцией формы заявки и календаря свободных дат с Порталом.

1.2. Состав, объём и функциональные требования работ определяются Техническими заданиями и Коммерческими предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору: по Части «А» — ТЗ № TZ-EP-2026-01 и КП № EP-2026-01; по Части «Б» — ТЗ № TZ-EP-S-2026-01 и КП № EP-S-2026-01. Утверждённый Сторонами интерактивный макет (демо) Портала является образцом интерфейсов и объёма базовой разработки.

1.3. Работы, прямо не предусмотренные Техническими заданиями, в предмет настоящего Договора не входят и при необходимости оформляются дополнительными соглашениями с отдельной оценкой. В частности, к таким работам относятся: подключение интернет-эквайринга на стороне банка-эквайера (интеграцию в Портал Исполнитель выполняет в рамках Части «А»; договор с банком и его комиссию обеспечивает Заказчик самостоятельно) и последующая пакетная (глубокая) SEO-оптимизация сайта по фактическим данным индексации.

2. Сроки выполнения Работ

2.1. Исполнитель приступает к работам в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления стартового платежа по Части «А» (раздел 3, этап А1).

2.2. Сроки выполнения: по Части «А» (Портал) — первая версия каркаса ориентировочно 1–2 недели, полный объём по ТЗ — 4–6 недель, 3 итерации; по Части «Б» (Сайт) — ориентировочно 3–4 недели с момента поступления стартового платежа по Части «Б». Части могут выполняться параллельно и/или последовательно по согласованию Сторон.

2.3. Сроки продлеваются соразмерно времени ожидания от Заказчика материалов, доступов и согласований (логотип, тексты, фото, таблицы загрузки, доступ к домену eastpole.kz), а также по взаимному согласию Сторон при расширении ТЗ. Исполнитель своевременно информирует Заказчика о ходе работ.

3. Стоимость Работ и порядок расчётов

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору фиксированная и составляет **1 970 000 (один миллион девятьсот семьдесят тысяч) тенге**, в том числе: Часть «А» (Портал) — **1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге**; Часть «Б» (Сайт) — **470 000 (четырееста семьдесят тысяч) тенге**. НДС не облагается (Исполнитель не является плательщиком НДС РК). Стоимость не изменяется в ходе работ при неизменности Технических заданий.

3.2. Абонентская плата, плата за пользователей и лицензионные платежи в пользу Исполнителя настоящим Договором не предусмотрены.

3.3. Оплата производится этапами, по факту достижения результата, отдельно по каждой части:

Этап	Основание оплаты	Сумма, ₸
Часть «А» — Портал (1 500 000 ₸)		
A1. Старт	подписание Договора — стартовый платёж (предоплата 10%)	150 000
A2. Каркас	приёмка каркаса и согласование структуры Портала (п. 4.2)	675 000
A3. Сдача	полная приёмка Портала по ТЗ и передача на сервер (п. 4.4)	675 000
Часть «Б» — Сайт (470 000 ₸)		
B1. Старт	начало работ по сайту — предоплата 50%	235 000
B2. Сдача	приёмка и публикация сайта (п. 4.6)	235 000
Итого по Договору		1 970 000

3.4. Оплата этапов производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента наступления основания (подписание Договора либо приёмка соответствующего этапа), безналичным перечислением на счёт Исполнителя (раздел 10) либо иным согласованным способом. Основанием для оплаты служат счета Исполнителя: № EP-C-2026-01 (этап A1) и № EP-S-C-2026-01 (этап B1).

4. Порядок сдачи-приёмки

4.1. По Части «А» Исполнитель передаёт Заказчику каркас Портала (первую кликабельную версию основных модулей) для проверки. Стороны проводят согласующие созвоны (ориентировочно 1 встреча в неделю); замечания Заказчика фиксируются списком и устраняются Исполнителем безвозмездно.

4.2. Каркас Портала считается принятым после письменного (в том числе в электронной форме или в переписке) подтверждения Заказчика об утверждении состава экранов и логики.

4.3. Доработки и уточнения в пределах предмета ТЗ, возникающие в ходе работ (ориентировочно до 20% объёма), выполняются без изменения стоимости. Расширения сверх предмета ТЗ оформляются дополнительным соглашением.

4.4. Полная приёмка Портала производится по перечню функций разделов ТЗ № TZ-EP-2026-01. Исполнитель безвозмездно устраняет несоответствия ТЗ, выявленные при приёмке. Приёмка

подтверждается актом либо письменным подтверждением Заказчика (в том числе в электронной форме) и является основанием для финального платежа по Части «А». В состав работ входят развёртывание Портала на сервере Заказчика, перенос согласованных данных (таблиц загрузки) и обучение команды Заказчика.

4.5. По Части «Б» Исполнитель передаёт Заказчику дизайн-макет сайта для утверждения; макет дорабатывается по замечаниям Заказчика до его утверждения.

4.6. Полная приёмка сайта производится по перечню требований ТЗ № TZ-EP-S-2026-01 (страницы, языки, адаптив, предварительная SEO, интеграция заявок) с публикацией на домене eastpole.kz. Приёмка подтверждается письменно (в том числе в электронной форме) и является основанием для финального платежа по Части «Б».

5. Гарантии и сопровождение

5.1. Исполнитель безвозмездно и без ограничения срока устраняет ошибки (дефекты) Портала и сайта — несоответствия принятым Техническим заданиям, выявленные при эксплуатации.

5.2. Новые доработки после полной приёмки выполняются по ставке 20 (двадцать) долларов США за час в тенге по курсу на день выставления счёта, по предварительно согласованной оценке объёма. Пакетная (глубокая) SEO-оптимизация выполняется отдельным этапом по отдельному соглашению.

5.3. Размещение (хостинг) объёмом до 10 ГБ обеспечивается на сервере Заказчика; ориентировочная стоимость хостинга — 5 000–10 000 ₸/мес. Расходы на доменное имя eastpole.kz, услуги банка-эквайера и сторонние сервисы (WhatsApp/Telegram-шлюзы и т.п.) несёт Заказчик по их тарифам.

5.4. По письменному запросу Заказчика Исполнитель передаёт актуальную копию исходного кода и базы данных Портала и сайта, в том числе для размещения на сервере Заказчика.

6. Права на результаты Работ

6.1. Исключительные права на результаты работ, созданные по настоящему Договору (Портал и сайт, их исходный код в части, созданной для Заказчика, структура и наполнение баз данных, дизайн-макеты, документация), переходят к Заказчику в полном объёме с момента полной оплаты стоимости соответствующей части работ, без ограничения по территории и сроку. Доменное имя eastpole.kz принадлежит Заказчику.

6.2. На типовые программные компоненты, библиотеки и инструменты Исполнителя, существовавшие до заключения Договора или созданные вне его рамок и использованные в Портале или на сайте, Заказчику предоставляется бессрочная безвозмездная неисключительная лицензия на их использование в составе результата, включая право дорабатывать его своими силами или силами третьих лиц.

6.3. Данные, накопленные в Портале и на сайте (карточки клиентов, брони, переписка, записи, документы), принадлежат Заказчику. Исполнитель гарантирует, что результаты работ не нарушают прав третьих лиц.

6.4. Исполнитель вправе указывать факт выполнения проекта в своём портфолио без раскрытия конфиденциальной информации Заказчика, если иное не установлено соглашением о неразглашении.

7. Обязанности Заказчика

7.1. Заказчик предоставляет Исполнителю материалы (логотип, тексты, фотографии, таблицы загрузки, переводы или исходные тексты для сайта), доступы (домен eastpole.kz, номера/каналы связи) и назначает ответственных лиц для согласований; обеспечивает участие команды в согласующих созвонах и приёме.

7.2. Заказчик отвечает на запросы Исполнителя, влияющие на ход работ, в разумный срок (ориентир — 2 рабочих дня); самостоятельно заключает договор с банком-эквайером для приёма онлайн-оплат.

8. Конфиденциальность и ответственность

8.1. Стороны обязуются не разглашать ставшую известной в связи с исполнением Договора конфиденциальную информацию другой Стороны; при необходимости заключается отдельное Соглашение о неразглашении (взаимное).

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан. Совокупная ответственность Исполнителя ограничивается суммой, фактически полученной им по настоящему Договору.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, подтверждённых в установленном порядке, на время их действия.

9. Срок действия и прочие условия

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

9.2. Заказчик вправе отказаться от Договора (полностью или в части) до завершения работ, оплатив фактически выполненный и принятый объём. Стартовый платёж по начатой части при отказе Заказчика после начала работ не возвращается; при отказе Исполнителя от Договора без вины Заказчика соответствующий стартовый платёж возвращается.

9.3. Изменения и дополнения действительны в письменной форме за подписью обеих Сторон; согласование ТЗ, правок, сроков и приёмки допускается в электронной форме (переписка, электронные сообщения) и имеет силу для Сторон.

9.4. Споры разрешаются переговорами, при недостижении согласия — в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.5. Договор может быть подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) НУЦ РК; такая подпись равнозначна собственноручной. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.6. Приложения: № 1 — ТЗ № TZ-EP-2026-01 (Портал); № 2 — КП № EP-2026-01 (Портал); № 3 — ТЗ № TZ-EP-S-2026-01 (Сайт); № 4 — КП № EP-S-2026-01 (Сайт).

10. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»

БИН: 880607300110

Владелец: Цай Платон Львович

Заказчик

☒ TOO ☐ ИП ☐ Физическое лицо

Наименование: TOO «Восточный Полус»

БИН: 220340024191

Адрес: г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3, оф. 2

Тел.: +7 701 123 99 99 · uurraa@gmail.com

Банк: АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA

IBAN: KZ31722S000010366450 · Кбе 19

Подпись / ЭЦП _____

/ Цай П.Л. / М.П.

Руководитель: директор Михель Дарья Александровна

Адрес: Казахстан, ВКО, п. Ульба, ул. Гэсовская, д. 18,
оф. 17

Банк: АО «Kaspi Bank»

БИК: CASPKZKA · Кбе 17

ИИК (IBAN): KZ40722S000013898543

Контакт (тел./e-mail): _____

Подпись / ЭЦП _____

/ Михель Д.А. / М.П.

Реквизиты Заказчика внесены по данным ТОО «Восточный Полус»; просьба сверить перед подписанием. Подписание возможно ЭЦП НУЦ РК через сервис договоров Pllato.